

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5010596-85.2020.4.02.5101/RJ**

RELATOR: JUIZ FEDERAL DAVID WILSON DE ABREU PARDO

REQUERENTE: JOSE SILVA BARRETO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL – PUIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PAGAMENTO PARA O PESSOAL ATIVO NO PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS FIXADO EM LEI. PESSOAL INATIVO RECEBENDO 50 PONTOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO NEGANDO PRETENSÃO DE PESSOA APOSENTADA COM DIREITO A PARIDADE DE RECEBER, DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO, A PONTUAÇÃO MÍNIMA (70 PONTOS) PAGA AO PESSOAL DA ATIVA. FUNDAMENTOS: CARÁTER GERAL DA GDASS, DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO, E PAGAMENTO DE ALGUM VALOR ÀS PESSOAS INATIVAS POR MERA LIBERALIDADE DO LEGISLADOR. JULGADO PARADIGMA ACOLHENDO IDÊNTICA PRETENSÃO, SOB O FUNDAMENTO DE TER CARÁTER GENÉRICO A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS PARA O PESSOAL DA ATIVA, MESMO DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERSA COM POTENCIAL DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. CONHECIMENTO E AFETAÇÃO DO PUIL COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencido o Juiz Federal LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, CONHECER e AFETAR O PUIL como REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se

a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida, nesse patamar, ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliação", com processamento observando as providências de praxe e orientações do parágrafo anterior.

Brasília, 26 de agosto de 2021.

DAVID WILSON DE ABREU PARDO

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5010596-85.2020.4.02.5101/RJ**

RELATOR: JUIZ FEDERAL DAVID WILSON DE ABREU PARDO

REQUERENTE: JOSE SILVA BARRETO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) formulado pela parte Autora, com fulcro no artigo 14, § 2º, da Lei n. 10.259/2001, em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado que houvera interposto, mantendo a sentença da instância originária de improcedência do pedido inicial de *“percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 (setenta) ponto”*. O pedido inicial inclui, ainda, a condenação da parte Ré (INSS), no pagamento dos valores atrasados, correspondentes à diferença entre o que a parte Autora *“deveria ter recebido e o que efetivamente recebeu desde o início da vigência da Lei n. 13.324/2016”*, tudo devidamente corrigido e com juros.

Petição inicial

2. Razões do pedido inicial da parte Autora: a) é servidor(a) aposentado(a) da Previdência e da Seguridade Social, com direito à paridade, não havendo contemplação, todavia, com a incorporação da GDASS nos termos da Lei 13.324/2016; b) não recebeu a GDASS na ativa por ao menos 5 (cinco) anos e por isso não se beneficiou pelos arts. 87 e 88 da Lei 13.324/2016, sendo pago pela parte Ré 50 (cinquenta) pontos da Gratificação (art. 16 da Lei 10.855/2004), montante abaixo do mínimo legal estabelecido pelo art. 11, § 1º, da mesma Lei 10.855/2004; c) é que com a edição da Lei 13.324/2016, alterando o art. 11 da Lei 10.855/2004, 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos adquiriram natureza genérica, pois pagos independentemente dos resultados das avaliações de desempenho, pelo que precisam ser garantidos a todos os inativos com direito à paridade; d) o § 1º do art. 11, da Lei 10.855/2004, alterado pelo art. 38 da Lei 13.324/2016, em momento algum exclui os aposentados e os pensionistas da sua esfera de incidência. O dispositivo é abrangente, e fixa um patamar mínimo para a percepção da GDASS por todos, e não apenas para os ativos; e) o art. 16 da Lei 10.855/2004, na parte em que prevê o pagamento de apenas 50 (cinquenta) pontos para os inativos, encontra-se tacitamente revogado pelo art. 11, § 1º, na redação dada pela Lei 13.324/2016; f) com as alterações promovidas pela Lei 13.324/2016 no regramento da GDASS, a parte Ré dividiu os destinatários da vantagem em comento em 3 grupos: (i)

servidores em atividade, que percebem a GDASS entre 70 (setenta) e 100 (cem) pontos; (ii) servidores aposentados e pensionistas, titulares de paridade e integralidade e que, contemplados pelos arts. 87 e 88 da Lei 13.324/2016 por terem recebido a gratificação por 5 (cinco) anos na ativa, percebem a GDASS também entre 70 (setenta) e 100 (cem) pontos; (iii) servidores aposentados e pensionistas, titulares de paridade e integralidade, mas que, não beneficiados pelos arts. 87 e 88 da Lei 13.324/2016, percebem a GDASS em apenas 50 (cinquenta) pontos; g) assim, o INSS criou 2 grupos de inativos que, não obstante terem regimes previdenciários e direitos constitucionais rigorosamente idênticos, recebem tratamentos jurídicos distintos; h) na medida em que a Lei 13.324/2016 fixou o patamar mínimo de 70 (setenta) pontos para a GDASS, atribuiu caráter genérico a esses 70 (setenta) pontos e, ainda, tornou-os compatíveis com a inatividade, sendo inaceitável que continue a perceber apenas 50 (cinquenta) pontos; i) a situação caracteriza uma burla ao direito à paridade dos inativos, segundo julgado da Turma Recursal do Rio Grande do Norte.

Sentença do JEF

3. A sentença rejeitou os pedidos, sob tais fundamentos: a) segundo jurisprudência do STF, após o início do ciclo de avaliação, as gratificações de desempenho passam a ser pagas em razão da atividade desempenhada pelo servidor (pro labore faciendo), o que justifica valores de pontuação distintos para ativos e inativos; b) em abril de 2009, a GDASS foi devidamente regulamentada através da Instrução Normativa 38/INSS/PRES e da Portaria 397/INSS/PRES, ambas de 22 de abril de 2009, com ciclo de avaliação iniciado em 23 de maio de 2009; c) ultimado o primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos, nos termos da Instrução Normativa, aos inativos passa a incidir a disciplina contida no art. 16 da Lei 10.855/2004, que indica os critérios para fins de incorporação da GDASS nos proventos de aposentadoria e pensão; d) a alteração trazida pela Lei 13.324/2016 ao art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, se refere exclusivamente à pontuação dos servidores ativos, não tendo como alcançar a parte Autora, inativa; e) no AI 795.912/PR, o STF decidiu que, “*avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDASS aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/04, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos*” (DJe de 18/2/2015); f) já na AC 0124542-08.2015.4.02.5001, a 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região decidiu que “*o Decreto nº 6.493/2008 regulamentou a GDASS, estabelecendo que o primeiro ciclo de avaliação teria início trinta dias após a data de publicação das metas de desempenho, o que se deu com a edição da Portaria INSS/PRES nº 397, publicada em 23.4.2009. A partir desse momento, deve o inativo receber a referida gratificação de acordo com as regras estipuladas pelo art. 16 da Lei nº 10.855/2004*” (e-DJF2R de 15/2/2017).

Razões do recurso inominado

4. A parte Autora interpôs recurso inominado, reafirmando as razões já apresentadas na petição inicial e enfatizando o seguinte: a) em que pese à ocorrência do ciclo de avaliação dos servidores ativos, nos termos da Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES expedida em 22 de abril de 2009, a GDASS deixou de ter caráter pro labore após as alterações advindas da Lei 13.324/2016, que adotou pontuação mínima para os ativos, independentemente de avaliação; b) com a edição da Lei 13.324/2016, 70

(setenta) dos 100 (cem) pontos da GDASS adquiriram natureza genérica, visto que respectivos valores passaram a ser pagos observado o patamar de 70 (setenta) pontos, independente do resultado de avaliações de desempenho, devendo, desta forma, ser estendidos a todos os inativos que fazem jus à paridade remuneratória; c) há precedentes que lhe são favoráveis, citando um do TRF da 4ª Região, além do de Turma Recursal da 5ª Região; d) com supedâneo no princípio da isonomia constitucionalmente protegido, lhe resta garantido, titular do direito à paridade, a percepção da GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores ativos, atualmente de 70 (setenta) pontos, pois percebidos sem aferição de desempenho.

Acórdão da Turma Recursal

5. À unanimidade, a Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado, sob tais fundamentos: a) a alteração legislativa efetuada pela Lei 13.324/2016, no sentido de aumentar a pontuação mínima de GDASS a ser recebida pelos servidores ativos de 30 para 70 pontos, não concede aos inativos e pensionistas, que percebem 50 pontos da gratificação (art. 16 da Lei 10.855/2004), o direito ao recebimento de igual pontuação; b) o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento sobre o tema e fixou como sendo a data da homologação dos resultados da avaliação de desempenho o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica; c) tais gratificações possuem natureza *pro labore faciendo*, sendo certo que os inativos apenas percebem a pontuação estipulada pela lei a título de gratificação de desempenho por vontade do legislador, visto que, dada a natureza da verba e sendo realizadas avaliações de desempenho dos servidores em atividade, sequer haveria direito ao recebimento de qualquer pontuação se não houvesse previsão legal expressa nesse sentido.

PUIL nacional apresentado pela parte Autora

6. Razões do PUIL nacional apresentado pela parte Autora: a) a Lei 13.324/2016 fixou o patamar mínimo de 70 (setenta) pontos fixos para a GDASS, atribuindo caráter genérico aos pontos majorados de forma fixa sem aferição do desempenho, bem como estendeu esta pontuação a servidores que passem a inatividade, fato que torna evidente a afronta ao direito à paridade que protege os servidores que já estavam inativos, os quais recebem apenas 50 (cinquenta) pontos; b) o entendimento da Turma Recursal de origem é o de que a elevação da pontuação mínima de 30 para 70 pontos fixos não implica revitalização do pagamento genérico da gratificação GDASS, porquanto esta vem sendo paga em conformidade com os resultados dos ciclos de avaliação; c) todavia, a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte possui entendimento diverso (Proc. 0525837-77.2019.4.05.8400, Terceira Relatoria, Relator Almiro Lemos).

7. O INSS apresentou resposta escrita ao PUIL.

8. O Gabinete do Juízo Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro admitiu o PUIL, afirmando que o cerne da questão a ser uniformizada “*consiste em saber se é possível ou não estender o pagamento da GDASS a partir da vigência da Lei 13.324/2016, embora já tenha ocorrido a efetiva implantação do primeiro ciclo de avaliação*”.

9. A Presidência da TNU igualmente admitiu o PUIL, ordenando sua distribuição, sendo concluso com anotação de possível afetação como representativo de controvérsia.

VOTO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL – PUIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PAGAMENTO PARA O PESSOAL ATIVO NO PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS FIXADO EM LEI. PESSOAL INATIVO RECEBENDO 50 PONTOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO NEGANDO PRETENSÃO DE PESSOA APOSENTADA COM DIREITO A PARTIDADE DE RECEBER, DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO, A PONTUAÇÃO MÍNIMA (70 PONTOS) PAGA AO PESSOAL DA ATIVA. FUNDAMENTOS: CARÁTER GERAL DA GDASS, DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO, E PAGAMENTO DE ALGUM VALOR ÀS PESSOAS INATIVAS POR MERA LIBERALIDADE DO LEGISLADOR. JULGADO PARADIGMA ACOLHENDO IDÊNTICA PRETENSÃO, SOB O FUNDAMENTO DE TER CARÁTER GENÉRICO A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS PARA O PESSOAL DA ATIVA, MESMO DEPOIS DE INICIADOS OS CICLOS DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERSA COM POTENCIAL DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. CONHECIMENTO E AFETAÇÃO DO PUIL COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

10. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, caberá PUIL nacional quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou da própria TNU (art. 12, § 1º, “b”, RITNU). A divergência, para admissibilidade do PUIL, deve restar devidamente comprovada, por meio do cotejo analítico entre as decisões, que demonstre a existência de similitude fático-jurídica entre o acórdão impugnado e aquele apontado como paradigma (art. 12, § 1º, c/c o art. 14, V, ambos do RITNU).

Admissibilidade do PUIL

11. O PUIL, tempestivamente apresentado, preenche os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, devendo ser conhecido. Além disso, apesar de alguns dos fundamentos do acórdão paradigma transparecerem impertinentes em relação àqueles adotados pelo acórdão impugnado, resta intacta a existência das similitudes fática e jurídica necessárias e suficientes a justificar a avaliação e o julgamento do mérito do pedido.

Similitudes fática e jurídica

12. A similitude dos casos (do acórdão impugnado e do acórdão paradigma) é evidente. Pelas descrições das respectivas decisões, em ambos os casos se

trata de servidores(as) aposentados(as) da Previdência e da Seguridade Social que, apesar de titulares do direito à paridade, não foram contemplados(as) pela Administração com a incorporação de 70 pontos da GDASS, pontuação essa prevista como mínima para o pessoal da ativa (art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, com redação da Lei 13.324/2016), mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliações de desempenho. Segundo os quadros fáticos considerados pelo acórdão impugnado e por aquele apontado paradigma, os quais não foram controvertidos no processo, as partes de ambas as ações, depois de iniciados os ciclos de avaliação da GDASS, passaram a receber a Gratificação no valor correspondente a 50 pontos, com base no art. 16, I, “b”, Lei 10.855/2004 (incluído pela Lei 11.907/2009).

Divergência entre decisões sobre questão de direito material

13. Porém, a partir de situação fático-jurídica semelhante, as decisões dos casos chegaram a soluções diametralmente opostas. Como relatado, o acórdão impugnado decidiu que a alteração legislativa efetuada pela Lei 13.324/2016, no sentido de aumentar a pontuação mínima de GDASS a ser recebida por servidores(as) ativos(as) de 30 para 70 pontos, não concede a inativos(as) e pensionistas com direito a paridade, que percebem 50 pontos da gratificação (art. 16 da Lei 10.855/2004), o direito ao recebimento de igual pontuação, pois: a) o STF pacificou o entendimento e fixou como sendo a data da homologação dos resultados da avaliação de desempenho o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica; b) as gratificações de desempenho possuem natureza pro labore faciendo e inativos(as) percebem alguma pontuação estipulada a tal título apenas por vontade do legislador, pois, dada a natureza da verba e sendo realizadas avaliações de desempenho dos(as) servidores(as) em atividade, sequer há direito ao recebimento de qualquer pontuação, se não houvesse previsão legal expressa nesse sentido.

14. Por sua vez, o acórdão paradigma, até contém uma abordagem impertinente: “*o limite mínimo de setenta pontos por servidor previsto na legislação é a parcela institucional, de caráter genérico, o que viabiliza sua extensão aos servidores ativos*”. A abordagem é impertinente porque, antes de tudo, pode ser controvertido que o mínimo legal da GDASS para o pessoal da ativa correspondente à parcela institucional dessa Gratificação e, ainda, que parcela dessa natureza (institucional) apenas por isso tem caráter genérico. Destarte, nos termos da própria Lei 10.855/2004, não há identidade entre o mínimo de 70 pontos para pessoal da ativa e aquilo que pode vir a ser distribuído a título de parcela institucional da GDASS, que pode chegar no máximo a 80 pontos (art. 11, § 2º, II), enquanto a parcela individual pode chegar no máximo a 20 pontos (art. 11, § 2º, I). Se esses são os máximos de cada parcela, isso obviamente quer dizer que elas podem ser distribuídas em patamares menores. O que não pode ser menor de 70 pontos é a soma das duas parcelas. Assim, por exemplo, o resultado do ano para uma pessoa pode resultar da soma de 10 pontos obtidos a título de desempenho individual com 60 pontos a título de desempenho institucional.

15. Além disso, a parcela institucional das gratificações de desempenho mantém alguma relação com as avaliações individuais e estas com aquela. No caso da GDASS, a avaliação de desempenho individual “*visa a aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual*

para o alcance dos objetivos organizacionais” (art. 11, § 4º, da Lei 10.855/2004, sublinhado). Já a avaliação institucional “visa a aferir o alcance das metas organizacionais” (§ 5º do mesmo artigo), as quais serão fixadas “utilizando-se como parâmetros indicadores que visam a aferir a qualidade dos serviços relacionados à atividade finalística” (§ 8º do mesmo artigo, do mesmo modo sublinhado). Essa relação sugere que a avaliação institucional é impactada pelo desempenho do conjunto das pessoas que estão na ativa, e vice-versa.

16. Mas, apesar da impertinência dessa perspectiva, o julgado paradigma contém razão independente, central e suficientemente apta a configurar divergência com o fundamento adotado pelo acórdão impugnado. Trata-se da afirmação seguinte: “*a Lei 13.324/2016 aumentou a pontuação paga aos servidores ativos, não estendendo aos inativos, que permaneceriam regidos pelo artigo 16 da Lei 10.855/2004. Tal situação deve ser considerada como uma burla ao direito à paridade dos inativos, previsto nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05*” (negrito no original). Apesar de o julgado paradigma haver desdobrado o argumento por meio da abordagem antes considerada impertinente, é possível tomá-lo como razão suficiente e independente. Inclusive porque na afirmação está contida a compreensão de que o aumento da pontuação mínima da GDASS ao pessoal da ativa, por meio da Lei 13.324/2016, há de ser estendida ao pessoal inativo com direito à paridade, na medida em que, por ser o mínimo de pontos a sempre ser pago, possui caráter genérico (esse o sentido pertinente da abordagem desdobrada).

17. Desse modo, enquanto o acórdão impugnado negou a pretensão pleiteada, (a) por não ter mais a GDASS caráter genérico, depois de iniciados os ciclos de avaliação, e (b) por serem pagas apenas por liberalidade do legislador a inativos(as), ainda que com direito a paridade, as gratificações de desempenho, depois de iniciados os correspondentes ciclos de avaliação (quando então elas passam a ser pro labore faciendo), o julgado paradigma acolheu pretensão idêntica, sob o fundamento de que a pontuação legal mínima de uma gratificação de desempenho possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida ao pessoal inativo, mesmo depois de iniciados os correspondentes ciclos de avaliação. Nisso reside a divergência sobre questão de direito material a ser dirimida pela uniformização.

Multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito

18. A questão de direito material envolvida no PUIL, além de controversa, tem potencial de alcançar inúmeros outros processos e recursos no âmbito dos JEF's, Turmas Recursais e TNU. O PUIL, aliás, foi concluso com a anotação de “possível afetação como representativo de controvérsia”, em virtude desse cenário. Em tese, todo pessoal inativo da Carreira do Seguro Social com direito a paridade, recebendo GDASS nos termos do art. 16, I, “b”, da Lei 10.855/2004, ou seja, no valor correspondente a 50 pontos, pode estar propondo, ou vir a propor, ação com o mesmo objetivo.

19. A propósito, no ano de 2021, já houve tentativa de a mesma questão ser conhecida e dirimida, pela TNU, não se obtendo sucesso, na ocasião. Com efeito, no PUIL 0501367-03.2019.4.05.8102/CE, o Colegiado Nacional não conheceu do Pedido de Uniformização, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa: “*PEDIDO DE*

UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL (GDASS) NA PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS, PAGA AOS SERVIDORES ATIVOS, CONFORME INOVAÇÃO LEGISLATIVA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO CEARÁ E A TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - TRF - PRIMEIRA REGIÃO. O JULGADO DA ÚLTIMA NÃO ABORDA O TEMA SOB A ÓTICA DA RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA, ACIMA MENCIONADA, NÃO SENDO ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL NÃO CONHECIDO” (Relator Juiz Federal Luís Eduardo Bianchi Cerqueira, em 25/02/2021).

20. Em pesquisa sobre o tema, encontrou-se, ainda, um julgado de Turma Recursal da 4ª Região, assim ementado, a reforçar a existência de mais processos e recursos com fundamento em idêntica questão de direito:

“EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016, ART. 11, §1º. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 2. O objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 3. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos. 4. A alteração do limite mínimo de pontos (de 30 para 70) a ser pago aos servidores em efetivo exercício de suas atividades não transformaram a GDASS em gratificação de natureza geral, mas tal medida garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba, a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, pontuação inferior a 70 (setenta). 5. Os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas as vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade, sob pena de ofensa ao art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. 6. Recurso desprovido” (5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Recurso

Caráter infraconstitucional do objeto principal da questão afetada

21. Saber se a pontuação mínima da GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os correspondentes ciclos de avaliação, constitui uma questão de direito material essencialmente infraconstitucional. O direito a paridade é um tema constitucional, mas ele não está no primeiro plano do debate, do modo como formulada a questão. O ponto central da divergência é, antes de tudo, a respeito do caráter genérico, ou não, da pontuação mínima da GDASS fixada na legislação para o pessoal da ativa, não obstante já iniciados e sendo realizados ao longo do tempo os ciclos de avaliação.

Afetação do PUIL como representativo de controvérsia

22. Com as delimitações feitas precedentemente, a questão controversa resulta assim definida, para fins de afetação: *"saber se a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida, nesse patamar, ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliação"*.

Providências preparatórias

23. Devem ser sobrestados demais processos envolvendo idêntica questão de direito.

24. A Secretaria da TNU deve proceder na forma prevista pelo art. 16, §§ 5º e 6º, do RITNU, no que for de sua atribuição. A propósito, serão solicitadas informações às Turmas Regionais de Uniformização e às Turmas Recursais, de acordo com a previsão contida no art. 16, § 6º, II, do RITNU, observando-se as seguintes orientações:

a) deve ser oficiado às Presidências das Turmas Regionais de Uniformização, dando-se ciência da afetação do tema representativo de controvérsia e facultando a prestação de informações acerca do mérito da controvérsia, no prazo de 15 dias;

b) deve ser oficiado às Presidências das Turmas Recursais, nas seccionais em que houver apenas uma, para a mesma finalidade e com o mesmo prazo;

c) deve ser oficiado às Coordenações ou aos Gabinetes gestores locais, nas seccionais em que houver mais de uma Turma Recursal, com os mesmos propósito e prazo, e solicitando que Coordenações ou Gabinetes gestores locais repassem a comunicação às respectivas Turmas Recursais e, ainda, recepcionem e organizem as

informações que por ventura estas vierem a prestar acerca do mérito da controvérsia, para, somente então, haver o seu envio à TNU;

d) as informações que vierem a ser prestadas devem considerar a forma como definida a questão controversa (parágrafo 22 do voto), sendo especialmente relevantes se contiverem argumentos adicionais àqueles caracterizadores da divergência (parágrafos 13 a 17 do voto). Visando a facilitar esse ponto, em cada ofício deve seguir cópia integral do voto.

Conclusão

25. Pelo exposto, voto **POR CONHECER e AFETAR O PUIL como REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA**, com a seguinte questão controversa a ser dirimida pelo julgamento da TNU: "*saber se a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida, nesse patamar, ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliação*", com processamento observando as providências de praxe e orientações do parágrafo anterior.

DAVID WILSON DE ABREU PARDO

Juiz Relator